لقيام نيته مقام نيته لان حاله اقرب الى الشعور من حال المغمى عليه والله أعلم (وان لم ينو الحامل الطواف) اى أصله (بل نوى) اى الحامل بطوافه (طلب غريم) اى مثلا (فان كان المحمول عاقلا) اى مفيقا أو مستيقظا (ونوى الطواف) أى قربته (أجزأه) اى المحمول لتحقق نيته (دون الحامل) لفقد قصده الشرعى (وان كان المحمول مغمى عليه) وكذا النائم والمجنون والمسئلة بحالها (لم يجزه) اى الطواف لهما (لانتفاء النية) أى الشرعية (منه) اى من المحمول (ومنهم) اى الحمالين الدال عليه الحامل وكان الاولى ان يقول منهما وعلم منه انه لو نوى الحامل عن نفسه ولم ينو المحمول جاز للحامل دون غيره سواء كان مفيقا أو لا (وان نوى من استاجره لا يعتد بنيته) اى بنية المستأجر الحامل للمحمول اذا كان مفيقا أو نائما بخلاف ما اذا كان مغمى عليه او نائما فان فيه تفصيلا كما تقدم والله أعلم وكان حقه ان يقول بنيته له والا فنيته لنفسه صحيحة ولو كان حمله بناء على اجارته كما اذا علم طائف غيره فان طوافهما يحسب عن كل منهما اذا وجد النية لهما

﴿ فصل فى مكان الطواف * مكانه حول البيت لا فيه ﴾ اى لا فى داخله كما مر (داخل المسجد) اى سواء كان قريبا من البيت او بعيدا عنه بعدان يكون فى المسجد (ويجوز) اى الطواف (فى المسجد) اى فى جميع أجزائه (ولو من وراء السوارى) أى الاسطوانات (وزمزم) وكذا المقامات (ولو طاف على سطح المسجد ولو مرتفعا عن البيت) اى من جدرانه كما صرح به صاحب الغاية (جاز) لان حقيقة البيت هو الفضاء الشامل لما فوق البناء من الهوى ولذا صحت الصلاة فوق جبل ابى قبيس اجماعا حتى لو انهدم البيت نعوذ بالله جاز الصلاة الى البقعة وفيها ايضا عندنا خلافا للشافعى فى الصلاة فى داخلها بلا حائل لتحقق الحرج العام بالنسبة الى من كان خارجها بخلاف اهل الداخل فانهم يكونون جمعا محصورا أو واحدا مغمورا فلا حرج بالنسبة اليهم لاسيما اذا كان يمكنهم الخروج وبهذا يندفع ماقاله صدر الشريعة فى شرح الوقاية ان هذا فرع عجيب من الشافعية وانما حققت انا هذه المسئلة من المشايخ البكرية هذا ولو طاف خارج المسجد فمع وجود الجدران لا يصح اجماعا واما اذا كان جدرانه منهدمة فكذا عند عامة العلماء خلافا لمن لم يعتد بخلافه

﴿ فصل فى واجبات الطواف ﴾ اى الافعال التى يصح الطواف بدونها ويجبر بالدم لتركها وهى سبعة (الاول الطهارة عن الحدث الاكبر والاصغر) اى وان فرق بينهما فى حكم الاثم والكفارة وهما من النجاسات الحكمية ووجوبها عنهما وهو الصحيح من المذهب وهو احدى الروايتين عن الامام احمد وقال ابن شجاع هو سنة ونقل النووى فى شرح مسلم عن ابى حنيفة استحبابها وكأنه اخذ من قول ابن شجاع والجمهور على ان الطواف كالصلاة فى اعتبار الشرائط كلها الا ما استثنى بفعله عليه الصلاة والسلام من ترك الاستقبال وجواز المشى ونحو ذلك ثم اذا ثبت ان الطهارة عن النجاسة الحكمية واجبة فلو طاف معها يصح عندنا وعند احمد ولم يحل له ذلك ويكون عاصيا ويجب عليه الاعادة والجزاء ان لم يعد وهذا الحكم فى كل واجب تركه (الثانى قيل) اى قال بعضهم ان من واجبات الطواف ايضا (الطهارة عن النجاسة الحقيقية) أى وسواء فى الثياب الملبوسة او الاعضاء البدنية وفى معناهما الاجزاء الارضية عند بعضهم (والاكثر على انه) اى هذا النوع من الطهارة فى الثوب والبدن (سنة) اى مؤكدة (وقيل) وهو خلاف ظاهر الرواية (قدر ما يستر به عورته من الثوب واجب) اى طهارته (فلو طاف وعليه قدر ما يوارى العورة طاهر والباقى نجس جاز) اى ولا يلزمه شئ الا انه يكره له ذلك وقيل عليه دم (والافهو بمنزلة العريان) لان الاكثر له حكم الكل عند

وتفك رقبتى من النار * وفى كنز العباد يدخل المسجد الحرام حافيا ويقبل عتبته انتهى فاذا دخل المسجد لا يشتغل بتحية المسجد بل يقصد الحجر الاسود لان تحية هذا المسجد الطواف الا اذا دخل والامام فى المكتوبة او اقيمت الصلاة فانه يصلى المكتوبة مقتديا ثم يطوف فاذا قرب من الحجر الاسود قال لااله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير فاذا وصل الى الحجر الاسود وقف على جميع الحجر بحيث يكون جميع الحجر على يمين الطائف عند منكبه الايمن ثم يرفع